РЕКЛАМА

Дело № 2-243/2020

Номер дела: **2-243/2020**

Дата начала: **14.05.2020**

Суд: **Бурейский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ОТВЕТЧИК	Отдел образования администрации Бурейского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	Администрация Бурейского района Амурской области		
ОТВЕТЧИК	МОБУ Талаканская СОШ № 5		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Правительство Амурской области		
ПРОКУРОР	Прокурор Бурейского района Амурской области Сикорский А.А.		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			14.05.2020
Передача материалов судье			14.05.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		19.05.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			19.05.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			19.05.2020
Судебное заседание			19.05.2020

Решение

Дело № 2-243/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«08» июня 2020 года п. Новобурейский

Бурейский районный суд Амурской области

в составе:

председательствующего судьи Дробаха Ю.И.

при секретаре Проскуряковой Т.А.,

с участием прокурора – помощника прокурора Бурейского района ФИО14,

представителя Администрации Бурейского района – ФИО15,

представителя МОБУ Талаканская СОШ № 5 – ФИО16,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Бурейского района, действующего в защиту интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних к администрации Бурейского района, МКУ отделу образования администрации Бурейского района о возложении обязанности обеспечить финансирование расходов, необходимых для установки стационарных или ручных металлоискателей в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на охрану МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на установку наружного видеонаблюдения по периметру Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на установку кнопки тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 30 ноября 2020 года;

к МОБУ Талаканская СОШ № 5 о возложении обязанности установить стационарные или ручные металлоискатели в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); заключить договор охраны объекта Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; установить наружное видеонаблюдение по периметру МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); установить кнопку тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 31 января 2021 года,

установил:

Прокурор Бурейского района, действуя в защиту интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних, обратился в суд с иском, к администрации Бурейского района, МКУ отдел образования администрации Бурейского района, о возложении обязанности обеспечить финансирование расходов для установки стационарных или ручных металлоискателей в МОБУ Талаканская СОШ № 5; на охрану МОБУ Талаканская СОШ № 5 сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на установку наружного видеонаблюдения по периметру МОБУ Талаканская СОШ № 5, на установку кнопки тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 течении шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу; к МОБУ Талаканская СОШ № 5 о возложении обязанности установить: стационарные или

ручные металлоискатели в МОБУ Талаканская СОШ № 5; заключить договор на охрану объекта МОБУ Талаканская СОШ № 5 с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; установить систему наружного видеонаблюдения по периметру МОБУ Талаканская СОШ № 5, установить кнопку тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 в течении восьми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В обоснование иска, указав, что прокуратурой Бурейского района проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности в муниципальном образовательном бюджетном учреждении Талаканская средняя общеобразовательная школа № 5, которая расположена по адресу: Амурская область Бурейский район, п.Талакан, в ходе которой установлено следующее: МОБУ Талаканская средняя общеобразовательная школа № 5 является муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано.

Согласно п. 1.6 Устава МОБУ Талаканская СОШ № 5, утвержденного постановлением главы Бурейского района от 27.10.2015 № 744, учредителем МОБУ Талаканская СОШ № 5 является муниципальное образование Бурейский район. Функции и полномочия учредителя исполняют администрация Бурейского района и МКУ отдел образования администрации Бурейского района. МОБУ Талаканская СОШ № 5 является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, смету расходов и доходов, лицевые счета в органах казначейства. Учреждение имеет
печать, штампы, бланки со своим наименованием, самостоятельно выступает в
суде в качестве истца и ответчика. К компетенции школы относится в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создает безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников учреждения. Единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью. Учредитель закрепляет за школой на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество в порядке, утвержденном представительным органом местного самоуправления; имущество школы, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью; школа владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней имуществом на праве оперативного управления в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности согласно законодательства РФ. Таким образом, здание школы находится фактически во владении и пользовании образовательного учреждения, на которое возложена обязанность использовать его в соответствии с действующим законодательством. Обязанность по финансированию необходимых работ возлагается на администрацию муниципального образования Бурейский район как орган местного самоуправления и собственника здания, а обязанность по проведению работ на МОБУ Талаканская СОШ № 5 как учреждение, у которого здание школы находится на праве оперативного управления.

Образовательную услугу МОБУ Талаканская СОШ № 5 предоставляет по двум адресам: 676731 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан; 676730 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан. Согласно паспорту безопасности на объекты МОБУ Талаканская СОШ № 5, расположенные по адресам: 676731 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан; 676730 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан, объекты отнесены к III категории опасности.

Установлено, что в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс -676731, индекс-676730) отсутствуют: стационарные или ручные металлоискатели; не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; отсутствует наружное видеонаблюдения по периметру образовательной организации; отсутствует кнопка тревожной сигнализации, что подтверждается объяснением директора школы;

Указанные нарушения непосредственно ведут к нарушению требований, предъявляемых к системам физической защиты и охраны детей, находящихся в учреждении, а также способствуют несанкционированному доступу в образовательное учреждение посторонних лиц, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в образовательном учреждении.

Уточнив исковые требования, просил обязать администрацию Бурейского района, МКУ отделу образования администрации Бурейского района обеспечить финансирование расходов, необходимых для установки стационарных или ручных металлоискателей в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на охрану МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на установку наружного видеонаблюдения по периметру Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на установку кнопки тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 30 ноября 2020 года;

Обязать МОБУ Талаканская СОШ № 5 установить стационарные или ручные металлоискатели в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); заключить договор охраны объекта Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; установить наружное видеонаблюдение по периметру МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); установить кнопку тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 31 января 2021 года,

Определением судьи Бурейского районного суда от 14 мая 2020 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: Министерство образования и науки Амурской области, Правительство Амурской области.

В судебном заседании прокурорна уточненных заявленных требованиях настаивал, просил заявленный иск удовлетворить.

Представитель ответчика – АдминистрацииБурейского района ФИО15 с уточненными исковыми требованиями не согласилась, суду пояснила, что в соответствии с потребностями в финансовом обеспечении мероприятий по антитеррористической защищенности объектов на территории Бурейского района, на которых осуществляется образовательная деятельность запланировано потратить в течении 2020-2022 годов 62 130080 рублей 00 копеек. Согласно уведомлению от 04.03.2020 № 552 от Министерства финансов Амурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов для проведения мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций, администрации Бурейского района будет предоставлена субвенция в размере 5 022 023,00 рубля 00 копеек. Для МОБУ Талаканская СОШ № 5 из этой суммы будут выделены в 2020 году средства на модернизацию пожарной сигнализации, установка видеонаблюдения по периметру зданий МОБУ Талаканская СОШ № 5, по установке кнопок тревожной сигнализации. Мероприятия по финансированию охраны объектов МОБУ Талаканская СОШ № 5 запланированы на 2021 год, так как

стоимость услуг специализированной охранной организации является значительной для местного бюджета. Для заключения контракта на охрану образовательного учреждения Школа обязана создать охранной организации условия, необходимые для надлежащего исполнения охранных обязательств. Считают, что мероприятия по антитеррористической направленности до конца 2020 года выполнить не представляется возможным, что нарушает права и интересы образовательного учреждения. Указанные выше мероприятия требуют большого объема финансовых затрат. Поэтому, заявленный прокурором срок для выполнения указанной обязанности не может быть признан достаточным для исполнения. Администрация Бурейского района не уклоняется от надлежащего и своевременного финансирования антитеррористических мероприятий, последовательно и в разумные сроки выполняет необходимые действия, направленные на его исполнение. Администрация Бурейского района согласна в части с исковыми требованиями прокурора обеспечить финансирование расходов для установки стационарных или ручных металлоискателей, на установку наружного видеонаблюдения, на установку кнопки тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5.Просят отказать в исковых требованиях прокурора обеспечить финансирование расходов на охрану МОБУ Талаканская СОШ № 5 сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Представитель ответчика МОБУ Талаканская СОШ № 5 – ФИО16 заявленные требования признала, суду пояснила, что выполнение ими мероприятий антитеррористической направленности зависит от финансирования.

Представитель ответчика МКУ отдела образования Администрации Бурейского района, представители третьих лиц: Министерства образования и науки Амурской области, Правительства Амурской области, будучи надлежащим образом извещенными о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), а также с учётом мнения лиц, участвующих в деле, суд счёл возможным рассмотреть и разрешить дело при имеющейся явке.

В отзыве на исковое заявление МКУ отдел образования Администрации Бурейского района указало, что согласно паспорту безопасности образовательной организации МОБУ Талаканская СОШ № 5 по адресу п.Талакан, отнесена к III категории опасности. С учетом проведения мероприятий по категорированию объектов в 2019 год, финансирование и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта-МОБУ Талаканская СОШ № 5 должно осуществляться в течение 2020 и 2021 финансового года. В соответствии с потребностями в финансовом обеспечении мероприятий по антитеррористической защищенности за счет средств муниципальных образований, на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов на территории Бурейского района, на которых осуществляется образовательная деятельность необходимо в течение 2020 - 2022 годов потратить 62130080 рублей, в том числе запланировано средств местного бюджета (бюджета Бурейского муниципального района -5381630 рублей). На мероприятия по антитеррористической защищенности, исходя из заявленных прокурором Бурейского района требований МОБУ Талаканская СОШ необходимо (для двух объектов): на установку стационарных или ручных металлоискателей- 110000 рублей; на установку систем наружного видеонаблюдения — 82600 рублей; на установку кнопок тревожной сигнализации- 60000 рублей; на обеспечение охраны объекта (три здания) квалифицированной физической охраной -5100 тысяч рублей. 06.03.2020 года МКУ Отдел образования администрации Бурейского района направило отношение в МУ Финансовый отдел администрации Бурейского района о выделении дополнительных лимитов на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в сумме 14834000 рублей. 13.03.2020 года Администрация Бурейского района направила в Министерство образования и науки Амурской области отношение о предоставлении бюджету Бурейского района субсидии на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в сумме 5022023,00 рублей. 04.03.2020 года в администрацию Бурейского района поступило уведомление о предоставлении межбюджетного трансферта из

областного бюджета Амурской области районному бюджету Бурейского района в размере вышеуказанной суммы. В части МОБУ Талаканская СОШ из данной суммы предусмотрены денежные средства на модернизацию пожарной сигнализации. Таким образом, в 2020 году возможно финансирование работ: по установке стационарных или ручных металлоискателей в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731); по установке видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МОБУ Талаканская СОШ №5 (индекс 676730, индекс 676731); по установке кнопок тревожной сигнализации в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731). Мероприятия по финансированию охраны объектов МОБУ Талаканская СОШ квалифицированной физической охраной (с учетом необходимой суммы — 5100 тысяч рублей) могут быть выполнены не ранее 2021 года. С учетом проведения мероприятий по категорированию объектов в 2019 году, финансирование и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта- МОБУ Талаканская СОШ должно осуществляться в течение 2020 и 2021 финансового года. МКУ Отдел образования Администрации Бурейского района признает требование прокурора Бурейского района- в части обеспечения финансирования расходов в 2020 финансовом году, необходимых для: установки стационарных или ручных металлоискателей в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731); по установке видеонаблюдения по периметру образовательной организации в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731); по установке кнопок тревожной сигнализации в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731) так как данные мероприятия могут быть обеспечены финансовыми средствами на 2020 год. МКУ Отдел образования Администрации Бурейского района не признает требование в части обеспечения финансирования расходов с целью заключения договоров охраны объектов (территорий) с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны в зданиях МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс 676730, индекс 676731) в указанные сроки, так как в 2020 году финансирование данного мероприятия не предусмотрено и соответственно данной мероприятие не может быть исполнено.

В отзыве на исковое заявление Правительство Амурской области указало, что Министерством образования и науки Амурской области в феврале 2020 года на заседании Законодательного собрания Амурской области рассмотрен вопрос о выделении средств из областного бюджета муниципальным образованиям на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций- общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования. Министерством образования и науки Амурской области в марте 2020 года была рассмотрена заявка на получение субсидий с указанием объектов и направления мероприятий, подписанные главой Бурейского района, ходатайствуют о рассмотрении дела в их отсутствие.

В отзыве на исковое заявление Министерство образования и науки Амурской области указало, что МОБУ Талаканская СОШ № 5 не является организацией, подведомственной министерству. Учредителем МОБУ Талаканская СОШ № 5 является муниципальное образование Бурейский район. Функции и полномочия учредителя исполняют администрация Бурейского района и МКУ Отдел образования администрации Бурейского района. Министерство неправомочно выступать в суде в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Выслушав объяснения явившихся лиц, проверив материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

На основании пункта 3 статьи 35 указанного Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

Часть 1 статьи 45 ГПК РФ предусматривает, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

ПрокурорБурейского районаобратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц и несовершеннолетних в рамках полномочий, предоставленных ему федеральным законом, в связи с нарушением прав граждан пребывающих в образовательном учреждении по комплексной безопасности и антитеррористической защищенности.

Обращение в суд прокурораБурейского района с данным иском является законным и обоснованным.

Согласно ч. 1 ст. 7 Конституции Российской Федерации - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).

В силу статей 2, ч.1 ст. 20, 38, 41 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья. Детство находится под защитой государства.

В силу ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

В соответствии с положениями Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п. 4 ст. 3 указанного Федерального закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Как следует из ч. 3 ст. 5 названного Федерального закона, органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.

Как указано в п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана

осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии п.п. 2, 15 ч. 3 и п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся в том числе: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными требованиями; создание необходимых условий для охраны здоровья обучающихся и работников образовательной организации; создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из содержания п.п. 8 и 9 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

В силу ч. 2 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей (зрителей), а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий; в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно Уставу муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Талаканская средняя общеобразовательная школа № 5, утвержденному постановлением главы администрации Бурейского района от 27 октября 2015 года № 744, школа является муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением, осуществляющим на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых оно создано. Школа является некоммерческой организацией (п.1.1 Устава).

Учредителем МОБУ Талаканская СОШ № 5 является муниципальное образование Бурейский район. Функции и полномочия учредителя исполняют администрация Бурейского района и МКУ Отдел образования администрации Бурейского района в соответствии с разделом 5 настоящего Устава (п.1.6 Устава).

Согласно п. 1.8. Устава, учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, смету расходов и доходов, лицевые счета в органах

казначейства. Учреждение имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика.

Пунктом 2.6 Устава, установлено, что к компетенции школы относится в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами, и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Согласно п. 2.7 Устава, школа осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создает безопасные условия обучения, воспитания учащихся, присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников учреждения.

Пунктом 3.1 Устава установлено, что единоличным исполнительным органом школы является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью.

Пунктами 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 Устава установлено, что учредитель закрепляет за школой на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество в порядке, утвержденном представительным органом местного самоуправления; имущество школы, закрепленное за ней на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью; школа владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ней имуществом на праве оперативного управления в соответствии с назначением имущества, уставными целями деятельности согласно законодательства РФ.

Из изложенного следует, что администрация Бурейского района, являясь собственником имущества МОБУ Талаканская СОШ № 5 и выступая в качестве органа местного самоуправления, на который федеральным законодательством возложено обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий, несет ответственность по обязательствам МОБУ Талаканская СОШ № 5.

Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006 были утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Указанные требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Согласно п. 17 Требований, антитеррористическая защищенность объектов (территорий) независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в том числе: на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта.

Согласно вышеуказанному Постановлению к мероприятиям по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) является пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); организации взаимодействия с территориальными органами безопасности,

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по вопросам противодействия терроризму и экстремизму пр. (пункт 20 Постановления).

Пунктом 24 указанных Требований установлено, что в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к четвертой категории опасности, осуществляются следующие мероприятия: назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием; оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии; оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий); исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории); осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения; организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с п. 25 вышеуказанных Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к третьей категории опасности, дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

Пунктом 32 Требований, предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов.

Из чего следует, что Требованиями прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

В судебном заседании установлено, что в рамках проведённой прокурорской проверки исполнения законодательства об антитеррористической защищенности было выявлено отсутствие в МОБУ Талаканская СОШ № 5, расположенной по адресу: 676731 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан; 676730 Амурская область, Бурейский район, пгт.Талакан: стационарных или ручных металлоискателей; не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; отсутствует наружное видеонаблюдения по периметру образовательной организации; отсутствует кнопка тревожной сигнализации, что подтверждается объяснением директора школы.

Выявленные нарушения подтверждаются материалами прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности образовательных организаций, их антитеррористической защищенности, профилактике преступлений и правонарушений, в том числе, суицидного поведения подростков, и их безнадзорности, противодействии экстремизму и терроризму среди несовершеннолетних и молодежи.

Согласно сообщению администрации Бурейского района от 10.02.2020 года адресованного прокурору Бурейского района, все школы которым присвоена III категория опасности, оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками с выводом сигнала на пульт Росгвардии (кроме МОБУ Талаканской СОШ № 5, так как школа находится вне зоны обслуживания «ОВО ВНГ России по Амурской области»). В МОБУ Талаканская СОШ № 5 (отделение № 1), в рамках обеспечения антитеррористической защищенности в 2019 году проведены работы по замене АПС и СО в соответствии с новыми требованиями. В настоящее время ведется работы в МОБУ Талаканской СОШ № 5(отделение № 2) срок завершения работ- 01 марта 2020 год.

Согласно сведениям о потребности в финансировании мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий), Талаканской СОШ № 5 (здания №1 и №2) требуется: на систему видеонаблюдения- 82,60 тыс. руб., стационарные и ручные металлоискатели- 110, 00 тыс. руб., физическая охрана -5100,00 тыс. руб., кнопка вызова охраны- 420,00 тыс. руб., электронная система пропусков- 200,00 тыс. руб., пожарная безопасность- 913,20 тыс. руб., итого 6825,80 тыс. руб.

Согласно сообщению Отдела образования Администрации Бурейского района от 09.04.2020 года адресованного прокурору Бурейского района охрану МОБУ Талаканской СОШ № 5 осуществляют сторожа, вахтеры, тревожная кнопка не установлена.

Из объяснения директора Талаканской СОШ № 5 Сулеймановой М.В. следует, что в январе 2020 года согласованы и утверждены с правоохранительными органами паспорта безопасности МОБУ Талаканская СОШ № 5, которая отнесена к III категории опасности. В

МОБУ Талаканской СОШ № 5 отсутствуют: стационарные или ручные металлоискатели; не обеспечена охрана объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; отсутствует наружное видеонаблюдения по периметру образовательной организации; отсутствует кнопка тревожной сигнализации. Ею в ноябре 2019 года направлен запрос, а так же направлен план на 2020-2021 календарный год в адрес МКУ Отдела образования администрации Бурейского района о выделении денежных средств необходимых на проведение вышеназванных мероприятий. До настоящего времени ответ на ее запрос не поступал. В ноябре 2019 года ею направлен запрос в Бурйеский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» о проведении обследования образовательного учреждения с целью установки кнопок тревожной сигнализации. В ответ на ее запрос 11.12.2019 года поступил ответ, из которого следует, что в связи с отделенностью местонахождения МОБУ Талаканская СОШ № 5 от зоны реагирования нарядов строевого подразделения вневедомственной охраны Бурейский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области», образовательная организация не может быть принята под охрану. По данному вопросу из ФГУП «Охрана» Росгвардия по Амурской области ей поступило коммерческое предложение и сметная документация, которую она в декабре 2019 года передала в МУ центральная бухгалтерия отдела образования администрации Бурейского района, какая либо информация из бухгалтерии до настоящего времени не поступала.

Согласно сообщению МОБУ Талаканской средней общеобразовательной школы № 5 от 29.11.2019 года адресованному Врио начальника Бурейского филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области», директор школы просит провести обследование объектов МОБУ Талаканской средней общеобразовательной школы № 5 (676731 и 676730 пгт.Талакан Бурейского района Амурской области) на предмет установки кнопок тревожной сигнализации.

Согласно сообщению ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области» от 11.12.2019 года, адресованному директору МОБУ Талаканской СОШ № 5, следует, что в связи с отделенностью местонахождения МОБУ Талаканская СОШ № 5 от зоны реагирования нарядов строевого подразделения вневедомственной охраны Бурейского филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской области», образовательная организация не может быть принята под охрану их подразделением. Рекомендуют обратиться в филиал ФГУП «Охрана» Росгвардия по Амурской области для решения вопроса установки и обслуживания системы передачи тревожных сообщений с выводом сигнала на систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Из коммерческого предложения ФГУП «Охрана» Росгвардия по Амурской области от 21.11.2019 года адресованного руководителям образовательных учреждений Амурской области, следует, что ФГУП «Охрана» Росгвардия по Амурской области предлагает заключить договор на охрану объектов с помощью пульта централизованного наблюдения, а так же на физическую охрану.

Согласно потребностям и финансовому обеспечению мероприятий по антитеррористической защищенности за счет средств муниципальных образований, МОБУ Талаканской СОШ № 5 на систему видеонаблюдения необходимо - 300000,00 (два здания), рамки металлодетекторы - 200000,00 (два здания), кнопки экстренного вызова Росгвардия-33616,00 (2 здания), квалифицированная физическая охрана 1765230,495 (2 здания), система контроля и управление доступом -707250,00 (2 здания).

Отчетом по антитеррористической защите МОБУ Талаканской СОШ № 5 (индекс 676731,676730) подтверждается, что необходимо количество видеокамер- 16 и 9 соответственно, дата подписания акта объекта (территории) категорирования- 31.10.2019 год, дата согласования паспорта безопасности объекта (территории) категорирования -19.12.2019 год.

Согласно потребностям в финансовом обеспечении мероприятий по антитеррористической защищенности за счет средств муниципальных образований МОБУ

Талаканская СОШ № 5 (здание № 1 и № 2), на охранные и антитеррористические мероприятия необходимо всего 3156,9 тыс. рублей и 3668,9 тыс. рублей, соответственно. В том числе планируется за счет средств местных бюджетов в 2020 году: 77,4 тыс. рублей - здание № 1, 77,4 тыс. рублей - здание № 2, в 2021 году- 80,81 тыс. рублей - здание № 1, 80,81 тыс. рублей - здание № 2, в 2022 году 83,71 тыс. рублей здание № 1, 83,71 тыс. рублей здание № 2.

Согласно уведомлению № 552 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый 2021 и 2022 годов от 04 марта 2020 года, предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта на 2020 года в размере 5022023,00, на 2021 и на 2022 год- 0,00.

Администрация Бурейского района письмом от 13.03.2020 года адресованным Министерству образования и науки Амурской области, просила предоставить бюджету Бурейского района субсидию на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в 2020 году в размере 5177343,00 рублей.

Согласно письму МУ Отдела образования Администрации Бурейского от 06.03.2020 года, адресованному МУ Финансовый отдел администрации Бурейского района, отдел образования просит выделить дополнительные лимиты на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций.

Из сообщения Министерства образования и науки Амурской области от 04.03.2020 года следует, что 27.02.2020 года на заседании Законодательного собрания Амурской области рассмотрен вопрос о выделении средств из областного бюджета муниципальным образованиям на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций- общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования направленных в том числе на принятие мер по инженерно- технической защите муниципальных образовательных организаций (приобретение, установка, модернизация систем видеонаблюдения, стационарных и ручных металлоискателей, ограждение периметра объекта, приобретение, установка, модернизация систем оповещения).

Согласно расчету размера субсидий бюджета муниципальных образований на софинансирование мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций на 2020 год, Бурейскому району необходимо всего 5177343,00 рублей, из них: ОБ- 5022023,00, МБ- 155320,00 рублей.

В п. 3 ст. 3 Конвенции о правах ребенка указано, что государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе, международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

На МОБУ Талаканская СОШ № 5 в силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ возложена обязанность создать безопасные условия для воспитанников и педагогических работников.

Как следует из п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальный район наделен полномочиями на участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального района.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов обладают следующими полномочиями: создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относится, в том числе, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В силу п. 42 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05 октября 2009 года, расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом РФ и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств, своих бюджетов.

В соответствии с п. 6.1. ч. 1 ст. 9 Устава Бурейского района к вопросам местного значения муниципального района относится, в том числе: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории района.

Согласно п.2.9 Устава МКУ Отдела образования администрации Бурейского района, отдел образования является главным распорядителем бюджетных средств Бурейского района, выделяемых на сферу образования.

Таким образом, орган местного самоуправления – администрация Бурейского района и МКУ Отдел образования администрации Бурейского района, обязаны финансировать профилактические мероприятия в области противодействия терроризму.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доводы представителей администрации Бурейского района Амурской области, МКУ Отдела образования администрации Бурейского района не являются исключительными обстоятельствами, не позволяющими исполнить судебное решение.

Кроме того, доказательств того, что выявленные прокуратурой Бурейского района нарушения МОБУ Талаканская СОШ № 5 устранены, ответчиками суду не представлено. Предоставленные ответчиками документы свидетельствуют об отсутствии технической укрепленности антитеррористической защищенности здания образовательного учреждения МОБУ Талаканской средней общеобразовательной школой № 5.

Доводы об отсутствии финансирования, не могут служить основанием для несоблюдения органом местного самоуправления своей непосредственной обязанности по выделению средств на организацию образовательному учреждению охраны объекта в целях его террористической защищенности и исполнений требований действующего законодательства, поскольку действующее законодательство не ставит выполнение органами местного самоуправления требований по обеспечению антитеррористической безопасности в зависимость от финансовых возможностей. Факт отсутствия в текущем году финансирования мероприятий по антитеррористической защищенности не может служить основанием для несоблюдения требований указанных выше нормативных правовых актов.

В связи с чем, суд считает, что администрация Бурейского района, МКУ отдел образования администрации Бурейского района, МОБУ Талаканская СОШ № 5, являются

субъектами противодействия террористической деятельности при реализации своих полномочий в области образования, поскольку на них лежит обязанность исполнения требований нормативно-правовых актов по обеспечению технической укрепленности антитеррористической защищенности зданий образовательного учреждения.

Несмотря на то, что ответчиками разработан план мероприятий по обеспечению террористической защищенности объекта – МОБУ Талаканская СОШ № 5 на 2020 и 2021 финансовый год, суд полагает, что обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного объекта должны быть выполнены в кротчайшие сроки, поскольку МОБУ Талаканская СОШ № 5 является объектом с массовым пребыванием людей, в том числе несовершеннолетних граждан, то есть является одним из важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Осуществление деятельности образовательного учреждения при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области антитеррористической защищенности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущербу имущества.

Действующее законодательство признает за детьми право на реализацию конституционного приоритета интересов ребенка, его жизни и здоровья, путем обеспечения определенных мер безопасности.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора Бурейсого района Амурской области в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, несовершеннолетних подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 204 ГПК РФ, в случае, если суд устанавливает определенные порядок и срок исполнения решения суда, обращает решение суда к немедленному исполнению или принимает меры по обеспечению его исполнения, на это указывается в резолютивной части решения суда.

Названный срок необходимо устанавливать с учетом характера дела, а также действий, которые следует совершить в целях устранения в полном объеме допущенного нарушения прав и свобод заявителя.

В силу положений ст. 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого оно должно быть исполнено. Относительно предлагаемых прокурором сроков исполнения решения суда, суд считает их разумными.

Учитывая, что полномочия администрации Бурейского района, МКУ отдел образования администрации Бурейского района, МОБУ Талаканской СОШ № 5, по выполнению установленных требований являются расходными обязательствами, что требует принятия организационных и административно-хозяйственных мероприятий, на основании ст. 206 ГПК РФ, суд считает необходимым установить сроки исполнения решения суда, заявленные прокурором, по первому требованию до 30.11.2020 года, по второму требованию до 31.01.2021 года, полагая данные сроки разумными и достаточными.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск прокурораБурейского района в интересах неопределённого круга лиц и несовершеннолетних,- удовлетворить.

Возложить на администрацию Бурейского района, МКУ отдел образования администрации Бурейского района обязанность обеспечить финансирование расходов, необходимых для установки стационарных или ручных металлоискателей в МОБУ

Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на охрану МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; на установку наружного видеонаблюдения по периметру Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); на установку кнопки тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 30 ноября 2020 года.

Возложить на МОБУ Талаканская СОШ № 5 обязанность установить стационарные или ручные металлоискатели в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); заключить договор охраны объекта Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730) с сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; установить наружное видеонаблюдение по периметру МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730); установить кнопку тревожной сигнализации в МОБУ Талаканская СОШ № 5 (индекс-676731, индекс-676730), в срок до 31 января 2021 года.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Бурейский районный суд в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий (подпись)

Копия верна:

Судья Бурейского районного суда Ю.И. Дробаха

Мотивированное решение составлено 16 июня 2020 года

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».